

地方裁判所における第一審の判決宣告後の勾留に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(改)

- ア. 詐欺被告事件で勾留中の被告人につき拘禁刑3年、執行猶予5年の有罪判決が宣告された場合、その判決が確定するまでは、被告人は引き続き勾留される。(改)
- イ. 業務上横領被告事件で保釈中の被告人につき拘禁刑4年の実刑の有罪判決が宣告された場合、その判決が確定するまでは、被告人の保釈は効力を失わない。(改)
- ウ. 強盗被告事件で勾留中の被告人につき無罪判決が宣告された場合、その判決が確定するまでは、被告人は引き続き勾留される。
- エ. 道路交通法違反被告事件で勾留中の被告人につき拘禁刑6月の実刑の有罪判決が宣告された場合、被告人には権利保釈(必要的保釈)の規定の適用はない。(改)
- オ. 傷害被告事件で勾留中の被告人につき拘禁刑2年の実刑の有罪判決が宣告された後、宣告した裁判所のした被告人の保釈請求を却下する決定に対しては、被告人は高等裁判所に抗告をすることができる。(改)

ア 誤っている

345条。「無罪、免訴、刑の免除、刑の執行猶予、公訴棄却（第348条4号による場合を除く。）、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う」。その趣旨は、刑の執行猶予等の裁判の告知によって、被告人が逃亡するおそれが少なくなり、身柄の確保の必要性が少なくなるため、勾留状の効力が失われるとしている点にある。本記述では、被告人に対し、拘禁刑3年、執行猶予5年の有罪判決が宣告されているため、被告人に対する勾留状は、判決の確定前であってもその効力を失う。

イ 誤っている

343条。「拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う」。趣旨は、有罪判決があつたことで、判決前よりも逃亡のおそれが強まり、刑の執行を確保するため、身柄拘束の必要性が生じる点にある。本記述では、保釈中の被告人に拘禁刑4年の実刑の有罪判決が宣告されているため、判決が確定する前であっても、被告人の保釈は効力を失う。

ウ 誤っている

345条。「無罪、免訴、刑の免除、刑の執行猶予、公訴棄却（第348条第4号による場合を除く。）、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う」。その趣旨は、無罪等の裁判の告知によって、被告人が逃亡するおそれが少なくなり、身柄の確保の必要性が少なくなるため、勾留状の効力が失われるとしている点にある。本記述では、勾留中の被告人につき無罪判決が宣告されたのであるから、被告人に対する勾留状は効力を失う。

エ 正しい ★

344条1項。拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、権利保釈の規定は、これを適用しない。趣旨は、有罪判決の宣告により、被告人の無罪の推定が覆され、被告人の逃亡のおそれが高まるため、権利保釈の規定を適用しないとしている点にある。本記述では、被告人には拘禁刑6月の実刑の有罪判決が宣告されているのであるから、344条1項により、被告人には権利保釈の規定の適用はない。

オ 正しい

419条、420条2項。抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれを行うことができる。但し、この法律に特別の定めのある場合は、この限りでない。420条1項は、一定の場合を除いて、抗告できない場合を定めている。そして、420条2項は、保釈に関する決定について、420条1項の規定を適用しないとしている。本記述では、被告人の保釈請求を却下する決定であることから、被告人は、419条により抗告することができる。